

Nr. 106 Aufzeichnung des Ministerialrats Pätzold für den Reichsminister der Justiz. 25. Juni 1936

R 22/351, Bl. 93–95¹

Beginn:

Beginn:

**AUFZEICHNUNG ÜBER DEN GESETZENTWURF ÜBER
FREMDWÄHRUNGSSCHULDVERSCHREIBUNGEN²**

Über den Gesetzentwurf hat am 24. Juni 1936 eine Ressortbesprechung stattgefunden³. In dieser Besprechung wurde eine Einigung dahin erzielt, daß § 1 des Gesetzentwurfs folgende Fassung erhalten sollte:

„Lautet eine im Ausland aufgenommene, in Wertpapieren verbrieft Anleihe auf eine ausländische Währung, so ist im Falle einer Abwertung dieser Währung für den Umfang der Zahlungsverpflichtung des Schuldners die abgewertete Währung maßgebend. Dies gilt auch dann, wenn für die Anleihe eine Goldklausel oder eine ähnliche Wertbeständigkeitsklausel vorgesehen ist.“

Hiernach ist eine Anleihe, die auf eine abgewertete Währung lautet, nach deutschem Recht lediglich in abgewerteter Währung zu bedienen. Dabei ist es gleichgültig, ob für die Anleihe eine Wertbeständigkeitsklausel vorgesehen ist oder nicht. Dadurch sollte erreicht werden, daß bei allen Auslandsanleihen in abgewerteter Währung bezahlt werden kann, ohne Rücksicht darauf, wie in der ausländischen Gesetzgebung die Goldklauseln behandelt werden. In tatsächlicher Hinsicht ist die Rechtslage in den Hauptgläubigerländern folgende:

– 1.

Amerika hat den Dollar abgewertet und die Goldklauseln ausdrücklich und allgemein aufgehoben⁴.

– 2.

England und seine Dominions haben durch währungspolitische Maßnahmen das Pfund abgewertet. Nach der bisherigen Rechtsprechung der englischen Gerichte ist aber die Wirkung der Goldklausel dadurch nicht aufgehoben.

– 3.

Schweden hat seine Währung abgewertet, die Goldklausel aber nur für innerstaatliche Schuldverhältnisse beseitigt⁵.

¹ Am Kopf Marg.: „1) Hat Herrn Min. [Gürtner] Vorgelegen. 2) z. d. A. – Pätzold 27/6.“

² Dessen Veranlassung s. Dok. Nr. 50. Der vorläuf. Entwurf eines „Gesetzes über Goldklauseln bei Fremdwährungsschuldverschreibungen“ war seit Anf. Juni zwischen RJuM, RWiM, RFM, RBk und Hitlers Wirtschaftsbeauftr. Keppler auf Referentenebene abgestimmt worden; R 22/351, Bl. 44–50, 69–87; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30975. Parallelüberlieferung in: R 2/3286. Zu den mögl. Folgen des Reichsgerichtsurteils vom 28. 5. 1936 für die Rechtssicherheit im Auslandsschuldendienst und im Außenhandel s. auch die Aufzeichnung der RBk vom 23. 6. 1936 in: R 2501/6542, Bl. 328–333; hier war allerdings der Weg, das Urteil per Gesetz aus der Welt zu schaffen, für nicht gangbar erklärt worden.

³ An dieser Besprechung im RJuM unter dem Vorsitz des MR Brandis nahmen teil: MR Pätzold, GerAss. Breithaupt (RJ uM); MR Bayrhofer, Schwandt, RR Reuning (RFM); RBkD v. Wedel (RBk); ORR Kohler, Hartenstein (RWiM); zwei weitere Sachbearbeiter. R 22/351, Bl. 95.

⁴ Joint Resolution vom 5. 6. 1933; s. Dok. Nr. 50 Anm. 3.

⁵ England und Schweden hatten den Goldstandard für das Pfund Sterling bzw. die Krone bereits im Sept. 1931 aufgehoben und seither eine Rückkehr zur Goldwährung abgelehnt; s. KAG 1931, S. 31, 39; 1934, S. 1509. Übersicht über entwertete Währungen in Relation zum französ. Franc für Jan. und Juli 1935 s. KAG 1935, S. 1913, 2217.

Nach der erwähnten Fassung wären alle Anleihen, die auf Dollar, Pfund oder schwedische Kronen lauten, ohne Rücksicht auf Goldklauseln abgewertet worden.

Gegenüber der in der Besprechung am 24. Juni 1936 festgelegten Fassung⁶ hatte der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums sich seine Stellungnahme Vorbehalten mit der Begründung, daß durch die Aufhebung der Goldklausel bei englischen und schwedischen Anleihen in das ausländische Recht eingegriffen werde.

Im Anschluß an die Besprechung ist dem Herrn Reichsbankpräsidenten⁷ Vortrag gehalten worden. Dieser hat entschieden, daß der Satz 2 des § 1 betreffend Aufhebung der Goldklauseln wirtschaftspolitisch nicht tragbar sei. Seiner Auffassung nach soll der 2. Satz völlig gestrichen werden, da bei verständiger Auslegung auch aus dem Satz 1 bereits entnommen werden könne, daß es auf eine etwaige Goldklausel bei den Abwertungsländern nicht ankomme. Dem Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums gegenüber, der die Mitteilung hierüber überbrachte, wurden von den Sachbearbeitern im Hause gegen den Vorschlag der völligen Streichung des Satz 2 Bedenken erhoben. Da es auch Anleihen ohne Goldklauseln gebe, sei aus dem Satz 1 allein nicht ohne weiteres zu ersehen, wie die Anleihen in abgewerteter Währung mit Goldklauseln behandelt werden sollten. Mit dem Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums wurde deshalb für den Satz 2 folgende abgeschwächte Fassung vereinbart:

„Ist für eine solche Anleihe eine Goldklausel oder eine ähnliche Wertbeständigkeitsklausel vorgesehen, so hat die Klausel nach deutschem Recht keine weitergehende Wirkung, als nach dem Recht des Landes, auf dessen Währung die Anleihe lautet.“

Damit wird gesagt, daß, wenn im Währungslande die Goldklausel aufgehoben ist (so z. B. in Amerika), auch nach deutschem Recht eine Zahlung auf Goldbasis nicht verlangt werden kann. Für die Pfundblockländer bleibt die Wirkung der Goldklausel dahingestellt. In dieser Fassung soll das Gesetz dem Reichskabinett zur Beschlußfassung vorgelegt werden⁸. Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums glaubte annehmen zu können, daß sich der Reichsbankpräsident mit der vorstehenden Fassung des Satz 2 seinerseits einverstanden erklären werde.

Gegen den Satz 2 in der Fassung der Kabinettsvorlage hat jedoch das Reichsfinanzministerium sowie das Reichsbankdirektorium Bedenken erhoben. Nach ihrer Auffassung ist zu besorgen, daß aus der eingeschränkten Fassung des Satz 2 ein Umkehrschluß dahin gezogen werden könnte, daß Anleihen, die auf Pfundwährung lauten, die Goldklausel entsprechend der Einstellung der englischen Gerichte weiter zu honorieren ist⁹. Das Reichsfinanzministerium wird deshalb voraussichtlich erklären, daß der Satz 2 gestrichen werden müsse, stattdessen aber im Satz 1 hinter „ausländischer Währung“ der Zusatz „mit oder ohne Goldklausel“ gemacht werden solle. Ist der Reichswirtschaftsminister mit diesem Zusatz nicht einverstanden, so würde sich der Reichsfinanzminister auch notfalls damit begnügen, daß lediglich der Satz 1 in der bisherigen Fassung stehen bleibt. Vom Standpunkt des Reichsjustizministeriums dürfte gleichfalls äußerstenfalls zugestanden werden können, daß der Satz 2 restlos gestrichen wird. Allerdings kann dann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß die Gerichte das Gesetz auch in dieser Fassung so verstehen werden, daß die Vereinbarung einer Goldklausel an dem Grundsatz des § 1 Satz 1 nichts ändert. In diesem Fall bliebe nur die Möglichkeit, in vorsichtiger Form in der Begründung auszusprechen, daß es auf die Vereinbarung einer Goldklausel bei den durch das Gesetz getroffenen Anleihen nicht ankomme¹⁰.

Ptz [Pätzold] 25/6 Br[eithaupt] 25/6

⁶ Dort revid. GesEntw. s. R 22/351, Bl. 96–99; R 2/3286, Bl. 69f.

⁷ Hjalmar Schacht.

⁸ KabVorl. als „Gesetz über Fremdwährungsschuldverschreibungen“: R 22/351, Bl. 102f.

⁹ Zur Auffassung des RFM vgl. näher R 2/3286, Bl. 62–67, 73–79, 82–84.

¹⁰ Unterrichtung des Kabinetts und endgült. Abstimmung des Gesetzes s. Dok. Nrr. 108 P. 7, 109.

Zitierhinweis

Nr. 106 Aufzeichnung des Ministerialrats Pätzold für den Reichsminister der Justiz. 25. Juni 1936
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d106>